

Schutz in der Fremde; Wer bekommt in Deutschland Asyl - und wer nicht?

Der Tagesspiegel

Sonntag 1. November 2015

Copyright 2015 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: POLITIK; S. 4; Ausg. 22568

Length: 540 words

Body

Die deutsche Asylgesetzgebung ist umfangreich und kompliziert, die Debatte oft emotional. Eine Begriffsklärung.

Asyl in Deutschland

Deutschland hat sich der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 angeschlossen. Das Asylrecht ist in Deutschland aber auch ein in der Verfassung festgeschriebenes Grundrecht. "Politisch Verfolgte genießen Asyl" - so heißt es im Artikel 16 des Grundgesetzes kurz und knapp. Es ist das einzige Grundrecht, das nur Ausländern zusteht.

Aber wer gilt als politisch verfolgt? Das Gesetz und das Bundesamt für Flüchtlinge definieren politische Verfolgung dann als solche, "wenn sie dem Einzelnen in Anknüpfung an seine politische Überzeugung, seine religiöse Grundentscheidung oder an für ihn unverfügbare Merkmale, die sein Anderssein prägen, gezielt Rechtsverletzungen zufügt, die ihn ihrer Intensität nach aus der übergreifenden Friedensordnung der staatlichen Einheit ausgrenzen".

Berücksichtigt wird dabei aber grundsätzlich nur Verfolgung, die vom Staat ausgeht. Ausnahmen gelten laut Definition, wenn die nichtstaatliche Verfolgung dem Staat zuzurechnen ist oder der nichtstaatliche Verfolger selbst an die Stelle des Staates getreten ist (quasistaatliche Verfolgung). Sogenannte "allgemeine Notsituationen" wie Armut, Bürgerkriege, Naturkatastrophen oder Perspektivlosigkeit sind als Gründe für eine Asylgewährung grundsätzlich ausgeschlossen - damit entfällt politisches Asyl für die allermeisten Flüchtlinge, die gerade nach Deutschland kommen. Gerade Syrer und Iraker aber werden trotzdem als Flüchtlinge anerkannt. Ein rechtlicher Unterschied.

Anerkennung als Flüchtling

Syrer, Eritreer und Christen, Mandäer und Jesiden aus dem Irak erfüllen in der Regel aus Sicht des BAMF die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach dem Asylverfahrensgesetz - auch wenn politische Verfolgung nicht im Einzelfall nachgewiesen wird. Anerkannte Flüchtlinge erhalten einen Aufenthaltstitel für die Dauer von zunächst drei Jahren. Familiennachzug ist möglich, Integrationskurse werden angeboten. Es gibt keine Verpflichtung, in der Asylunterkunft zu wohnen und gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt. Sie haben Anspruch auf Sozialhilfe.

Duldung

Schutz in der Fremde; Wer bekommt in Deutschland Asyl - und wer nicht?

Eine Duldung ist laut Definition eine "vorübergehende Aussetzung" der Abschiebung - trotz abgelehntem Asylantrag. Dies kann unterschiedliche Gründe haben wie zum Beispiel schwere gesundheitliche Probleme. Nach 18 Monaten Duldung ohne Abschiebung gibt es einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis.

Sichere Drittstaaten

Bei einer Einreise über einen sicheren Drittstaat ist eine Anerkennung als Asylberechtigter ausgeschlossen. Dazu gehören alle EU-Staaten, die Schweiz und Norwegen. In manche Staaten wird aber de facto trotzdem nicht abgeschoben, weil es dort eine schlechte Versorgung und Unterbringung gibt - beispielsweise Griechenland oder Ungarn.

Sichere Herkunftsländer

Die Anträge von Menschen aus diesen Ländern werden in schnelleren Verfahren bearbeitet. Sie haben so gut wie keine Chance auf Asyl, da ihre Heimat als sicher eingestuft wird. Dazu gehören neben allen EU-Staaten auch Albanien, Bosnien-Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal, Serbien. Laufende Klagen gegen die Entscheidung sind kein Nichtabschiebungsgrund. elsi

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: POLITISCHES ASYL (93%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); POLITISCHE DEBATTEN (90%); VERFASSUNGSRECHT (90%); ABSCHIEBUNG (89%); BEWILLIGUNGEN (89%); EUROPÄISCHE UNION (89%); ASYLBEWERBERHEIME (78%); RECHTSKLAGEN (78%); GERICHTSPROZESSE (74%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (74%); ARMUT & OBDACHLOSIGKEIT (72%); CHRISTENTUM & CHRISTEN (70%); NATURKATASTROPHEN (67%)

Geographic: ASMERA, ERITREA (58%); GENÈVE, SCHWEIZ (58%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (92%); EUROPA (79%); EUROPA (92%); DEUTSCHLAND (90%); ALBANIEN (79%); GHANA (79%); KOSOVO (79%); MONTENEGRO (79%); NORWEGEN (79%); SERBIEN (79%); UNGARN (79%); GRIECHENLAND (59%); SCHWEIZ (59%)

Load-Date: October 31, 2015